

MEMENTO GPGA

CONCEITOS GERAIS DA GESTÃO PÚBLICA

O Estado se refere à convivência humana, à sociedade política, e detém o significado de poder, força, direito.

União → competências de interesse geral/nacional;

Estados → competências regionais;

Municípios → competências de caráter local;

“A RFB é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e DF. Estado Democrático de Direito com 03 poderes independentes e harmônicos entre si”.

O Estado é a **organização político-jurídica de uma nação para a promoção do bem-estar de todos**.

→ apenas algumas pessoas o dirigem com base em valores reais ou socialmente reconhecidos, e, se necessário, na força (onde os mais fortes impõem aos mais fracos sua vontade).

O Estado é composto pelas entidades estatais, pelo aparelho (gov. e administração) e pelo sistema constitucional-legal.

A Estrutura do Estado pode ser assim compreendida:

Estrutura política → 03 níveis (União, Estados e Municípios) + 03 poderes;

Estrutura física/geográfica → Estados, Municípios e DF;

Estrutura administrativa: Governo e Administração;

Estrutura Jurídica: sistema constitucional-legal.

O Governo é o modo pelo qual o Estado é administrado.

→ define os objetivos e diretrizes gerais de atuação;

→ fixa políticas públicas;

→ toma decisões político-administrativas que orientarão a atuação administrativa direcionada à realização dos fins pretendidos pelo Estado e a promoção do bem comum.

Formas de governo: Monarquia/República;

Sistemas de governo:

Presidencialismo/Parlamentarismo

Estado, Governo e Administração são termos facilmente confundidos.

O Estado exerce seu poder através do Governo, mas não se confunde com ele: **enquanto o**

Estado é permanente, o Governo é transitório; enquanto o Estado é um ente moral, intangível, o Governo é um ente real, tangível. **O Governo representa a parte política do Estado que atua na condução da coisa pública: é ele quem define os objetivos** nacionais a serem perseguidos. **O Governo é um instrumento do Estado para a consecução de seus fins e não deve ser visto dissociado dele;** enquanto o Estado detém o poder extroverso, o Governo é quem exerce esse poder, de forma soberana.

A Administração Pública compreende todo o aparato existente à disposição dos governos para a realização de seus objetivos políticos e do objetivo maior e primordial do Estado: a promoção do bem comum.

→ instrumento do Governo para PODC todas as ações administrativas.

ADMINISTRAÇÃO X GESTÃO

→ administração e gestão **são palavras sinônimas**, contudo, o termo **gestão compreende-se como uma denominação mais moderna, que foge da ideia de administração meramente tecnicista**, sendo incrementada com medidas gerenciais mais efetivas.

GESTÃO PÚBLICA X GESTÃO PRIVADA

→ Administração Pública tem como objetivo maior proporcionar o bem-estar à coletividade, enquanto a iniciativa privada tem como objetivo primordial o lucro financeiro;

→ Normalmente, as atividades públicas são monopolistas – na iniciativa privada a livre concorrência proporciona várias opções;

→ A ação governamental é difícil, complexa e gigante, e tem menos autonomia – a da iniciativa privada é menor, mais flexível e mais autônoma;

→ O Governo é responsável pela condução da nação e responde à população pelas suas ações, que estão sempre expostas à mídia em geral e à crítica – nas organizações privadas os dirigentes respondem aos proprietários e acionistas, e somente casos de sucesso notório ou escândalos são expostos na mídia.

→ A eficiência e a eficácia das entidades públicas medem-se não somente pela correta utilização dos recursos, mas principalmente pelo cumprimento de sua missão e pelo atendimento, com qualidade, das necessidades e demandas do cidadão e da sociedade – na iniciativa privada medem-se pelo aumento de suas receitas, pela redução de seus gastos, ou pela expansão de seus mercados.

MEMENTO GPGA

→ A cúpula da Administração Pública é frequentemente substituída em função do partido/bloco político vencedor das eleições; essa descontinuidade dificulta o planejamento e as ações de longo prazo – nas organizações privadas o poder de mando raramente se altera, e a continuidade da alta administração é a regra.

EFICIÊNCIA X EFICÁCIA X EFETIVIDADE

Eficácia → comparação entre o que se pretendia fazer e o que efetivamente conseguiu (foco no resultado/nos objetivos).

Eficiência → relação entre os resultados que se conseguiu alcançar e os recursos que foram empregados. (foco no desempenho)

Efetividade → resultados que unem ações eficientes com o alcance de máximos resultados.

CENTRALIZAÇÃO X DESCENTRALIZAÇÃO

A Centralização significa que a autoridade para tomar as decisões está mais localizada no topo da estrutura da empresa → cargos mais altos possuem mais autoridade.

A Descentralização significa que as decisões são delegadas aos níveis mais baixos da estrutura.

CONCENTRAÇÃO X DESCONCENTRAÇÃO

Desconcentração administrativa é a transferência de competência dos órgãos superiores para os órgãos inferiores, mas dentro da mesma pessoa jurídica.

→ a concentração seria justamente o sentido inverso.

GOVERNANÇA X GOVERNABILIDADE X ACCOUNTABILITY E COMPLIANCE

Governabilidade = capacidade política de governar.

→ refere-se ao poder político em si, que deve ser legítimo e contar com o apoio da população e de seus representantes.

Governança

→ capacidade de governar, decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população.

→ competência técnica – abrange as capacidades gerencial, financeira e técnica, e tem nos agentes públicos sua fonte de origem.

Accountability = prestar contas

→ capacidade do sistema político de prestar contas de suas promessas aos cidadãos.

Compliance

→ cumprir, estar de acordo com, seguir parâmetros que qualifiquem uma conformidade da atividade executada.

→ compliance é conformidade.

→ é uma forma de evitar o jeitinho na gestão pública.

FUNÇÃO E CARGO NA PMPE

→ cargo é a posição que uma pessoa ocupa dentro de uma estrutura organizacional, determinado pela gestão, enquanto função é o conjunto de tarefas e responsabilidades correspondentes ao cargo.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ADM PÚBLICA NO BRASIL

→ paradigmas da gestão pública brasileira.

→ a maior parte da história do Brasil se passou sob o domínio total da colônia portuguesa (pré-império) ou até parcial (império), onde a **principal característica da gestão pública era o PATRIMONIALISMO**.

→ uma gestão pública em que a governança se confunde com a personalidade do governante (patrimonialismo);

→ o gestor público se apropria como seu, o que de fato são de todos da sociedade;

→ não há separação do que é privado e do que é público;

→ “O Estado sou EU”.

Com o início da república, **lentamente**, começou a se ensaiar uma gestão pública mais técnica.

Ao longo da história da gestão pública brasileira, houve vários estilos para se gerir a coisa pública, conforme quadro abaixo:

Períodos	Contexto institucional	Paradigmas	Fases	Características da AP
1900-1929	Estado regulador Liberal	Administração Pública como ciência Jurídica	--	Legalismo
1930-1979	Estado Administrativo	AP como ciência administrativa	1930-1945	Racionalização
	Administração para desenvolvimento		1946-1964	Desenvolvimentismo
	Estado intervencionista		1965-1979	Racionalidade/Tecnicismo
1980-1989	Mobilização social	AP como ciência Política	--	Democratização Conflito de interesses Recursos escassos
1990-...	Redefinição do papel do Estado	AP como AP		Capacidade Política aliada a capacidade técnica

MEMENTO GPGA

PRINCÍPIOS GERAIS DA ADM PÚBLICA

→ Art. 37, CF → LIMPE

Legalidade → a gestão pública está presa aos mandamentos da lei, não podendo deles se afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilização.

Impessoalidade → deve se dirigir a todos, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.

Moralidade → os atos da ADM PUB devem obedecer aos princípios morais.
→ intimamente ligada ao conceito do bom administrador.

Publicidade → torna obrigatória a divulgação dos atos da administração pública.
→ o instrumento oficial é o jornal, geralmente são utilizados Diários Oficiais.

Eficiência → preza pela eficácia e racionalidade do serviço público;
→ o servidor deve agir com presteza visando a melhoria do serviço público e a qualidade dos serviços prestados.

ORGANIZAÇÃO DA ADM PÚBLICA

Podemos definir a ADM PUB como toda a estruturação colocada à disposição dos governos com o intuito em dispor à sociedade os bens e serviços necessários a uma harmônica convivência.

01) ADM Direta

→ **órgãos ligados diretamente ao ente central** de cada um dos poderes, em cada uma das esferas governamentais, **com intuito de fornecer o serviço à sociedade**.

→ esses órgãos não possuem personalidade jurídica e pertencem ao seu ente.

→ são **centros de competência despersonalizados**, cuja atuação, na pessoa de seus agentes, é imputada à entidade estatal a que pertencem.

02) ADM Indireta

→ São pessoas jurídicas criadas pela gestão pública para determinado fim, objetivando uma maior eficiência.

→ se prestam serviços públicos ou de interesse público são autarquias ou fundações;

→ se exploram a atividade econômica são empresas públicas ou sociedades de economia mista.

03) Terceiro Setor

→ figura híbrida e paraestatal;

→ órgãos onde ente privados agem em atividades de interesse público;

→ não são públicas pois não são pessoas de direito público e não são privadas pois não almejam lucros, apenas colaboram com o Estado.

→ é composto por serviços sociais autônomos, entidades de apoio (fundações privadas e cooperativas), organizações sociais, organizacionais sociais de interesse público e ONGs diversas.

→ estas organizações são novas derivações daquelas administrações indiretas tradicionais.

CICLOS DE GESTÕES DA ADM PÚBLICA: PPA, LDO E LOA

O PODC no âmbito público deve orbitar em face de 03 instrumentos importantes: **PPA, LDO e LOA**, os quais **compõem o Ciclo de Gestão da Administração Pública**.

01) PPA

→ planejamento da gestão pública que **visa estabelecer DIRETRIZES, OBJETIVOS e METAS (DOM)** de cada ente federativo **para um período de 04 anos**.

Suas **principais características** são:

a) Dar **transparência** à utilização dos recursos públicos;

b) **Definir claramente a execução dos programas** do governo;

c) Fomentar a **continuidade administrativa**.

O PPA deve ser **encaminhado até 04 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato e deve ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa**.

→ assim sendo, o PPA deve ser encaminhado até o dia 31/08 do 1º ano de mandato e devolvido para sanção até 22/12.

02) LDO

→ elaborada ANUALMENTE, tem por objetivo DETALHAR as METAS e PRIORIDADES da administração **para o ano subsequente**, bem como orientar a confecção da LOA.

MEMENTO GPGA

A LDO será encaminhada até 08 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

→ assim sendo, a LDO é encaminhada até 15/04 e deve ser devolvida até 17/07.

03) LOA

→ obedece ao planejamento da LDO e PPA;
→ ESTIMA receitas e FIXA despesas na administração pública para o ano subsequente.

A LOA deve ser **encaminhado até 04 meses antes do encerramento do exercício financeiro e deve ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.**

→ assim sendo, a LOA deve ser encaminhada até o dia 31/08 e devolvido para sanção até 22/12.

LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADM PÚBLICA

→ Lei 14.133 – estabelece normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública.

Contrato Público

→ todo avençamento entre órgãos da gestão pública e particulares com o objetivo em se dispor serviços e/ou produtos por meio de vontade mútua, ratificado em regras que vinculam as partes.

Chiavenatto afirma que os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Ao futuro Oficial, é uma condição essencial ter a noção de como proceder ao gerar um vínculo contratual com setores privados, ou até mesmo com outros setores públicos, pois **deverá estar atento na sua construção**, bem como **seguir os passos legais e probos necessários ao ato** administrativo legítimo e perfeito.

Licitação

→ procedimento legal para selecionar propostas de possíveis contratos com a gestão pública, disponíveis pelos particulares na execução de um serviço e/ou entrega de produtos.

São 05 as modalidades de Licitação:

1. **Concorrência;**
2. **Concurso;**
3. **Leilão;**
4. **Pregão;**
5. **Diálogo Competitivo.**

Obs.: em casos especiais a licitação poderá ser dispensada ou inexigível.

NOÇÕES GERAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Política Pública é um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade.

→ sua abordagem é contingencial, pois depende da percepção do que a sociedade necessita, para que o governo aja tomando decisões em face de suas ideologias e objetivos, por meio das políticas públicas.

São características predominantes no estabelecimento de políticas públicas:

01) é INSTITUCIONAL

→ visto que o governo institui as políticas públicas em seus programas de governo.

02) é DECISÓRIO

→ necessita de uma cadeia competente de decisões para se lograr eficácia.

03) é COMPORTAMENTAL

→ é a “vontade de fazer”.

04) é CAUSAL

→ quando implementada corretamente, promove impactos na sociedade, sejam positivos ou negativos.

Para se construir uma política pública no governo, faz-se necessário seguir o seguinte ciclo:

01) Construção da agenda

→ identificação de um problema social e vontade para discuti-la, ou seja, colocar na pauta do governo.

02) Formulação da política

→ trata-se do planejamento para resolver o problema detectado;

→ alternativas de soluções são elencadas.

03) Processo Decisório/Tomada de Decisão

→ fase em que se define responsabilidades e os métodos que serão utilizados.

04) Implementação

→ as ações começam a acontecer e o problema passa a ser enfrentado no mundo real.

05) Avaliação

→ cabe ao gestor eficiente avaliar os resultados após a implementação;

MEMENTO GPGA

→ se fora eficiente e eficaz e os objetivos do planejamento foram alcançados, ou, caso não fora, ajustar a política pública implementada.

INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

→ pode se dar mediante controle externo e interno de cada poder.

O controle de gastos públicos, em qualquer poder, em qualquer esfera, será submetido a atividade interna e externa do órgão a ser controlado.

O principal, mas não único, cerne de controle da ADM PÚBL é a LEGALIDADE dos atos.

1) QUANTO A ORIGEM:

a) Interno → controle dos próprios atos dentro de cada poder.

Ex.: CGU, a nível Federal.

b) Externo → controle fora do poder a ser controlado.

Ex.: ONGs, MP e Controle Judicial Constitucional (HC, HD, Mandados etc).

2) QUANTO AO MOMENTO:

a) prévio/preventivo → antes do ato ser construído;

b) concomitante → durante a execução do ato;

c) posterior/corretivo → após a consumação do ato.

3) QUANTO AO ASPECTO

a) legalidade

→ compliance;

→ conferir a conformidade do ato com a lei.

b) mérito

→ 'conveniência, eficiência e oportunidade (subjetivo)

4) QUANTO A AMPLITUDE

a) hierárquico

→ órgãos superiores fiscalizam os inferiores.

b) finalísticos

→ ADM Direta fiscaliza a ADM Indireta;

→ é a tutela/supervisão ministerial;

→ muito melindroso em face da autonomia administrativa da ADM Indireta, entretanto pode ser visto em legislação pertinente.

5) QUANTO AOS ÓRGÃOS

A depender de quem exerce o controle, **pode ser Administrativo, Legislativo ou Judicial.**

Controle administrativo público (atividades de controladoria, corregedorias, PAD e afins);

Controle financeiro público (TCU e TCE);

Controle Legislativo (CPI, CPMI e afins);

Controle Judicial.

Como as organizações não operam na base do imprevisto e nem ao acaso, elas precisam ser devidamente controladas. O controle constitui a última das funções administrativas (PODC).

→ Controlar significa garantir que o planejamento seja bem executado e que os objetivos estabelecidos sejam alcançados da melhor forma possível.

Em síntese, não há gestão sem controle.

PRINCIPAIS FERRAMENTAS GERENCIAIS APLICADAS À GESTÃO PÚBLICAS

→ No contexto atual de intensas cobranças, os gestores públicos devem se aparatar com o máximo de ferramentas gerenciais.

01) Benchmarking

→ significa REFERÊNCIA;

→ Seria o ato de comparar sua atividade/produto com algum concorrente, na busca de uma boa prática para a melhoria constante.

02) PDCA/Ciclo Deming (Plan, Do, Check, Action)

→ origem nos anos 50.

→ ciclo constante de atividades gerenciais com o intuito em buscar ações com maior efetividade na produção do produto/serviço final.

Segue o fluxo: Avaliação → Planejamento → Execução → Controle.

03) Diagrama de Pareto

Premissa → os grandes gestores estão sempre envolvidos em diversos problemas simultaneamente.

→ dessa forma, é necessário obter informações sobre quais seriam mais prioritários para se resolver o problema mais danoso primeiro.

MEMENTO GPGA

"80% do volume de problemas é constituído por apenas 20% dos problemas causadores".

→ assim, dever-se-ia estratificar em um histograma os problemas/causas detectados na organização e focar nos prioritários.

04) Kaizen – melhoria contínua

→ insere numa organização o permanente princípio de envolvimento das pessoas em evoluir com as tarefas dia a dia;
→ processo permanente de resiliência organizacional.

05) Orçamento Participativo

→ visa distribuir responsabilidades na decisão de alocação de recursos com os "stakeholders" envolvidos, seja a sociedade como um todo ou parcela significativa de interessados na ação da gestão pública.

Aprimoramento constante é um dever do gestor público que busca a excelência.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PMPE

→ escola estruturalista da administração.

A estrutura organizacional corresponde ao modo pelo qual a autoridade é distribuída, as atividades são divididas e organizadas, e o sistema de comunicação é estabelecido.

Ex.: Organograma.

Comportamento Organizacional

→ estudo da dinâmica das organizações e como os grupos e indivíduos se comportam dentro delas.

Processo de reciprocidade: a organização espera que as pessoas realizem suas tarefas e ofereça-lhes incentivos e recompensas, enquanto as pessoas oferecem suas atividades e trabalho esperando obter certas satisfações pessoais.

Cultura Organizacional

→ conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização.

→ maneira tradicional e costumeira de fazer as coisas.

→ normas informais que orientam o comportamento dos membros da organização e direcionam suas ações para a realização dos objetivos organizacionais.

Um Batalhão ordinário da PMPE possui um cotidiano típico e afeto as suas peculiaridades

(Cultura organizacional), tanto militares, quanto administrativas ou operacionais.

GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA E A BUSCA PELA QUALIDADE

→ **O conceito de qualidade era tido, inicialmente, como um conjunto de procedimentos para detectar desvios de especificações técnicas de um produto ou serviço.**

→ **um produto sem defeito era um produto de qualidade.**

A qualidade **apresenta dois enfoques**: o **primeiro relacionado a resultados** (satisfazem às necessidades do cliente e gera lucros à organização); e o **segundo relacionado a custos** (qualidade como ausência de erros ou defeitos).

Deming inclui o cliente no conceito de qualidade

→ **"atender as necessidades e expectativas dos clientes por um preço que eles estejam dispostos a pagar".**

O conceito de qualidade evoluiu para a visão da satisfação do cliente → "QUALIDADE TOTAL" → cujo foco principal das ações é o cliente,

"Qualidade é a totalidade de características de um ente (organização, produto etc) que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas dos cidadãos".
(ISO 9000).

Modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)

→ **sistema gerencial constituído por diversos fundamentos e critérios que orientam a adoção de práticas de gestão nas organizações, com a finalidade de levá-las a padrões de desempenho reconhecidos pela sociedade e à excelência em sua gestão.**

→ Tem como referências organizações de excelência em nível mundial.

São fundamentos de excelência segundo a FNQ:

1. Pensamento sistêmico

→ entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização.

2. Orientação por processos e informações

MEMENTO GPGA

→ compreensão do conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor às partes interessadas.

→ a tomada de decisão e execução de ações deve ter como base a medição e a análise do desempenho, além de incluir os riscos identificados.

3. Visão de futuro

→ compreensão dos fatores que afetam a organização e o ambiente externo no curto e no longo prazo, visando a perenização.

4. Geração de valor

→ alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da organização.

5. Valorização das pessoas

→ estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições para que elas se realizem profissional e humanamente.

6. Cultura de inovação

→ promoção de um ambiente favorável à criatividade.

7. Aprendizado organizacional

→ busca o alcance de um novo patamar de conhecimento para a organização por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências.

8. Conhecimento sobre o cliente e o mercado

9. Desenvolvimento de parcerias

10. Responsabilidade social

→ relação ética e transparente com todos os públicos;

→ desenvolvimento sustentável.

11. Liderança e constância de propósitos

→ atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas.